

1504280-90.2020.8.26.0372

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2265350/2020 - DEL.POL.MONTE MOR, 9661577 - DEL.POL.MONTE MOR, 1965/20/330 -
DEL.POL.MONTE MOR, 2265350 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON ADIBI DA SILVA OLIVEIRA e outro

Vítima:

SAÚDE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, ., Jardim Guanabara - CEP 13190-000, Fone: (19)
2141-2606, Monte Mor-SP - E-mail: montemor@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1504280-90.2020.8.26.0372

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2265350/2020 - DEL.POL.MONTE MOR, 9661577 - DEL.POL.MONTE MOR, 1965/20/330 -
DEL.POL.MONTE MOR, 2265350 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON ADIBI DA SILVA OLIVEIRA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/02/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 15h30, verificou-se a presença do MM. Juiz RAFAEL IMBRUNITO FLORES; do(a) Dr^(a). Cristiane de Moraes Ribeiro Sampaio Carvalhaes de Camargo, DD. 1^a Promotora de Justiça; presentes os réus EDERSON ADIBI DA SILVA OLIVEIRA e MICHAEL SUNIGA SOARES, acompanhados de seu/sua defensor(a), o(a) Dr.^(a) Eliane Cristine Rodrigues de Almeida, OAB/SP 293.032. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade/restrição de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns. A seguir, o MM. Juiz procedeu à inquirição das testemunhas Hércules Carlos de Matos da Silva e Celso Pedrassani Gomes, arroladas pela acusação, seguindo-se a inquirição da testemunha defesa Rosângela da Silva Balbino, após o que foram os réus interrogados. Pelo MM. Juiz foi dito a seguir: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Passe-se aos debates". Com a palavra o(a) Dr^(a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a absolvição dos réus. Dada a palavra ao(à) defensor(a) dos réus, pelo(a) mesmo(a) foi dito que reiterava a manifestação ministerial. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. EDERSON ADIBI DA SILVA OLIVEIRA e MICHAEL SUNIGA SOARES, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela Justiça Pública como incurso no artigo 35, caput, e 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do concurso material de crimes, previsto no artigo 69, caput, do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em local e dia incerto, mas anterior ao dia 10 de outubro de 2020, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas; e também porque, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 17h15min, na Rua Oito, esquina com a Rua Vinte e Cinco, próximo ao número 24, Jardim Moreira, nesta cidade e comarca de Monte Mor, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo drogas, para consumo de terceiros, consistentes em 38 (trinta e oito) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Denúncia oferecida às págs. 49/52, com notificação dos réus às págs. 74/75, constituindo defensora própria, a qual apresentou defesas prévias às págs. 69/72 e 77/79. Por decisão de págs. 87/89, foi recebida a denúncia e designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento para esta data, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma de defesa e interrogados os réus. Houve debates. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente improcedente, como se fundamentará. Em solo policial, os réus se mantiveram silentes. Em Juízo, Ederson disse que saiu do trabalho na data dos fatos e deu carona para Michael na rua 02, sendo abordados pelos guardas na rua 24, negando a propriedade das drogas. Michael, de seu turno, disse que estava na casa de um conhecido, na Rua 02, e pegou uma carona com Ederson assim que o viu, ocorrendo a abordagem logo depois. Os guardas municipais narraram que receberam denúncias anônimas dando conta de que dois indivíduos traficavam entorpecentes no local dos fatos, estando no interior de um carro GM/Corsa Hatch, de cor prata. Deparam-se com o referido veículo, contudo ele estava no sentido contrário e realizou fuga assim que avistou a viatura. Os guardas tentaram a perseguição, contudo os suspeitos ganharam vantagem, mas conseguiram, por fim, abordá-los, não sendo encontrado nada de ilícito em suas posses, nem no veículo. Todavia, ao retornarem ao local em que avistaram o veículo suspeito pela primeira vez, um morador local disse que viu os suspeitos dispensarem uma sacola plástica num terreno baldio assim que avistaram a viatura policial. Em varredura pelo terreno baldio, encontraram a mencionada sacola contendo 38 porções de cocaína e tentaram a localização dos indivíduos, conseguindo apenas ver o réu Ederson, o qual adentrou uma mata e não foi capturado. Em Juízo, confirmaram suas versões. Estes foram os relatos das testemunhas. Pelas provas coligidas, entendo não haja segurança para um decreto condenatório. Apesar de um morador ter indicado aos guardas onde estavam as drogas, supostamente jogadas pelos

acusados para fora do carro, referida pessoa não foi qualificada ou levada à delegacia para prestar seu relato. Assim, as versões dos réus não podem ser desmentidas, sendo temerário imputar aos réus a propriedade dos entorpecentes, à despeito do relato seguro dos guardas, muito menos atribuir a eles o crime de associação para o tráfico de drogas. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de absolver EDERSON ADIBI DA SILVA OLIVEIRA e MICHAEL SUNIGA SOARES dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados". Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público não irá recorrer desta sentença e que o réu, por meio de seu/sua advogado(a), decidiu não recorrer desta sentença. NADA MAIS. Eu, Adriano Esmael Gazzola, Escrevente Técnico Judiciário, matr. 364.087-A, digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da r. decisão/sentença, tendo o MM. Juiz dispensado as assinaturas neste termo para posterior digitalização.

RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Juiz de Direito